

Vilkår Fritidsbåtforsikring

Vilkårs id: PMO-380.000-004 av 10.06.2024

I dette vilkåret refererer «vi» til selskapet og «du» til forsikringstaker.

1. Hvem gjelder forsikringen for?

- forsikringstaker
- rettmessig bruker/fører av båten
- innehaver av tinglyst panterett i båten (når det er avtalt)
- ny eier ved eierskifte, inntil ny eier har avtalt forsikring (men ikke lenger enn 14 dager etter eierskifte)

2. Hvor gjelder forsikringen?

Europa inntil 200 nautiske mil fra fastlandet - inklusiv overfart til Island, Svalbard, Storbritannia, Azorerne, Madeira og Kanariøyene.

Redningsdekningen gjelder bare i Norden.

3. Hva omfatter forsikringen?

Forsikringsbeviset viser hva som er avtalt. I tillegg gjelder generelle vilkår for forsikringen.

4. Egenandel

- I erstatningsoppgjøret blir det trukket fra egenandel (se forsikringsbeviset eller vilkårene).
- Hvis erstatningen skal settes ned, blir dette gjort før egenandelen blir trukket fra.
- Har du flere forsikrede ting som er berørt av en og samme hendelse, blir bare den høyeste egenandelen trukket fra.

Minikaskoforsikring

Vilkårs id: PMO-380.100-009 av 10.06.2024

Det kommer frem av forsikringsbeviset om denne forsikringen er avtalt.

1. Hva omfatter forsikringen?

1.1 Båt med følgende tilbehør

Omfatter	Omfatter ikke
Inntil avtalt forsikringssum: • fritidsbåt med motor og/eller seil som framgår av forsikringsbeviset • tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk I tillegg til avtalt forsikringssum: • fastmontert tilleggsutstyr med inntil 20 000 kroner • personlige eiendeler som tilhører deg eller passasjerer (løsøre). Samlet erstatning er begrenset med inntil 50 000 kroner • for vannscooter omfattes tilhørende vannscooterplattform/flytedokk, med inntil 30 000 kroner	• mobiltelefon, penger, verdipapirer, smykker og klokker

1.2 Ansvar

Omfatter	Omfatter ikke
• Forsikringen omfatter erstatningsansvar som eier eller rettmessig bruker/fører av den forsikrede båten. Se nærmere bestemmelser i punkt 5.	• Ansvar for skade oppstått mens båten er brukt i forbindelse med ervervsmessig virksomhet, for eksempel jobb.

1.3 Fører-/passasjerulykke

Fremtind

Omfatter	Omfatter ikke
Forsikringen omfatter fører- og passasjerulykke. Se nærmere bestemmelser i eget vilkår.	Fører- og passasjerulykke oppstått mens båten er brukt i forbindelse med ervervsmessig virksomhet, for eksempel jobb.

2. Hvilke skader blir erstattet?

2.1 Brann

Dekker	Dekker ikke
brann, lynnedslag og eksplosjon	

2.2 Naturskade

Dekker	Dekker ikke
skader som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo og hagl	

2.3 Tyveri

Dekker	Dekker ikke
tyveri, forsøk på tyveri og hæververk	

2.4 Transport

Dekker	Dekker ikke
Utgifter til nødvendig transport av båt til nærmeste verksted som kan utføre reparasjon av en erstatningsmessig skade. Hvis båten blir funnet igjen etter et tyveri dekker forsikringen hjemtransport.	

2.5 Båteredning

Dekker	Dekker ikke
Utgifter til slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter driftsstans eller tilfeldig og plutselig skade som fører til at båten ikke kan seile/kjøre videre.	

2.6 Bergerlønn

Dekker	Dekker ikke
Bergelønn erstattes med det beløp vi har beregnet etter gjeldene lovverk.	

2.7 Fjerning av vrak

Dekker	Dekker ikke
Utgifter til fjerning av vrak, når dette er pålagt av offentlig myndighet, forutsetter at skaden er dekket av forsikringen.	

3. Erstatningsberegning

3.1 Forsikringssum

Fritidsbåt med motor og/eller seil blir erstattet inntil avtalt forsikringssum. Hva som er avtalt kommer frem av forsikringsbeviset. Det er markedsverdien på avtaletidspunktet som avgjør forsikringssummen, og det er du selv som fastsetter denne.

3.2 Erstatningsregler ved totalskade

Det er vi som avgjør om den skadde båten/motoren skal bygges opp igjen.

Fremtind

Erstatningen blir beregnet ut ifra hvor mye det på skadedagen koster å skaffe en båt/motor som er i vesentlig samme stand, tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien). Erstatningssummen er begrenset til avtalt forsikringssum (se forsikringsbeviset).

Hvis du ønsker å beholde den skadde båten/motoren, blir det gjort fradrag i erstatningen for båten/motorens verdi etter skade.

3.3 Erstatningsregler ved reparasjon

Hvis ikke annet er avtalt, skal skaden takseres.

Vi har rett til å bestemme om og hvor reparasjon skal skje, og når arbeidet skal starte.

Reparasjonsutgiftene blir erstattet hvis reparasjon, etter vår vurdering, er teknisk og økonomisk forsvarlig. Hvis reparasjon bare er mulig ved å sette inn nye deler, og de utskiftede deler er forringet på grunn av slitasje, korrosjon eller lignende, gjøres det et skjønnsmessig fradrag for dette.

Vi har rett til å overta utskiftede deler, fri for heftelser. Vi kan også avslå erstatningen hvis delene som er skiftet ut ikke kan vises frem.

Vi er ikke ansvarlig for mangelfull reparasjon. Eventuelle reklamasjonskrav må rettes direkte til verkstedet.

Kontantoppgjør

Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør erstattes med 50 prosent av normalpris på verksted eksklusive merverdiavgift. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte utgifter.

Følgende erstattes ikke

- merkostnader til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling og flyfrakt
- merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted eller leverandør ikke blir fulgt
- verdiforringelse eller tap av garantiavtale

3.4 Erstatningsregler for båt/motor som er stjålet

Hvis stjålet båt/motor ikke har kommet til rette etter 21 dager, utbetales erstatning.

Erstatningen blir beregnet utifra hvor mye det på skadedagen ville kostet å skaffe en båt/motor som er i vesentlig samme stand, tilsvarende modell, type og årsmodell. Erstatningssummen er begrenset til avtalt forsikringssum (se forsikringsbeviset).

Vi har rett til å gjennomføre et kontantoppgjør tilsvarende det beløpet det ville ha kostet oss å skaffe en tilsvarende båt/motor på skadedagen.

Hvis båten/motoren kommer til rette før erstatning er utbetalt, faller avtalen om erstatning bort. Båten/motoren er fortsatt din eiendom.

Hvis båten/motoren kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, er båten/motoren vår eiendom, men du har rett til å kjøpe den tilbake. Dette må du i så fall gi oss skriftlig beskjed om innen 21 dager etter at vi har sendt beskjed om at båten/motoren er kommet til rette. Innen den samme fristen må erstatningen være tilbakebetalt.

3.5 Erstatningsregler for fastmontert radio-/musikkanlegg og fastmontert elektrisk/elektronisk utstyr

Ved tap av, eller skade på radio-/musikkanlegg og elektrisk/elektronisk utstyr, skal du legge fram dokumentasjon på kjøpet. Hvis denne dokumentasjon ikke kan legges frem, kan vi helt eller delvis avslå erstatningskravet.

Erstatningen beregnes ut ifra hva det på skadedagen vil koste oss å skaffe tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende, gjenstand.

Kommer en gjenstand til rette etter at erstatning er utbetalt, tilfaller gjenstanden oss. Du har rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra oss innen 21 dager. Erstatningen må i så fall tilbakebetales til oss innen samme frist.

3.6 Erstatningsregler for personlige eiendeler

Ved tap av, eller skade på personlige eiendeler (løsøre), skal du legge fram dokumentasjon på kjøpet. Legges ikke slik dokumentasjon frem, kan vi helt eller delvis avslå erstatningskravet.

Erstatningen beregnes ut i fra hva det på skadedagen vil koste oss å skaffe tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende, gjenstand. Fradrag vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlige brukstid og anvendelighet (verdiforringelse).

Kommer en gjenstand til rette etter at erstatning er utbetalt, tilfaller gjenstanden oss. Du har rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra oss innen 21 dager. Erstatningen må i så fall tilbakebetales til oss innen samme frist.

3.7 Spesielle fradragsregler

Fremtind

Tilbehør:	Fradragsfrie år:	Fradrag per påbegynt år:
Kalesje	2	10 %, maks 60 %
Drev	3	10 %, maks 60 %
Rigg	5	10 %, maks 60 %
Undervannshus	3	10 %, maks 60 %

3.8 Regress

Regress er rett til å kreve refundert eller få dekket et utlagt beløp fra den som egentlig er ansvarlig. Det betyr at hvis vi har utbetalt erstatning for skade som vi etter forsikringsavtalen ikke er ansvarlig for, plikter du å betale beløpet tilbake til oss. Det samme gjelder i den utstrekning du har gitt uriktige opplysninger om båtens tilstand i forbindelse med skade.

3.9 Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis du eller vi krever det. Reglene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

3.10 Endring av risiko

Hvis båten leies ut uten at utleie er en del av avtalen vil erstatningen bli forholdsmessig redusert (jf. forsikringsavtaleloven § 4-7).

4. Egenandel

4.1 Ved montert skadeforebyggende tiltak

Egenandelen reduseres med inntil 4 000 kroner ved tyveri av båt med FG*-godkjent søke- og gjenfinningssystem.

*FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

4.2 Redning

750 kroner ved assistanse.

5. Ansvar

5.1 Hva omfatter forsikringen?

Omfatter	Omfatter ikke
Dine rettslige erstatningsansvar for skade, i egenskap av: - eier av den forsikrede båten - rettmessig bruker/fører av båten Ved en og samme hendelse erstattes inntil 3 020 000 millioner SDR (internasjonal valutaenhet) for skade på person. For skade på ting erstattes inntil 1 510 000 million SDR. Se Lov om sjøfarten § 175.	- ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti - ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som du selv eller noen annen på dine vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og oppbevaring - ansvar for oppreisning etter skadeserstatningsloven, jf. §§ 3-5 og 3-6, bøter og lignende - ansvar overfor medlemmer av din familie, herunder ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere - ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av deg, eller der du eller din familie har vesentlig eierinteresse - ansvar for skade som du har voldt forsettlig, jf. forsikringsavtaleloven §§ 4-9 og 4-14 - ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er tilfeldig og plutselig - ansvar for skade oppstått under transport av de forsikrede ting - ansvar for skade oppstått under trening til, eller deltakelse i, hastighetsregatta for motorbåter
5.2 Hvilke skader blir erstattet?	
Dekker	Dekker ikke

- personskade, det vil si død, skade eller sykdom som er påført en person
- tingskade, det vil si løsøre, dyr eller fast eiendom som er tapt eller påført fysisk skade
- økonomisk tap som følge av den fysiske skaden

Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme hendelse, regnes som ett skadetilfelle, og relateres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.

5.3 Dine plikter ved skadetilfelle

Blir det reist erstatningskrav mot deg, eller det kan ventes at krav blir reist, må vi bli underrettet så raskt som mulig. Ved erstatningskrav mot deg eller direkte mot oss, plikter du for egen regning:

- å gi oss de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for deg, og som vi trenger for å vurdere ansvaret vårt og utbetale erstatningen
- å utføre de undersøkelser og utredninger vi mener er nødvendig
- å møte ved forhandlinger eller rettergang

Du må ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten godkjenning fra oss.

5.4 Våre plikter ved skadetilfelle

Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen, plikter vi å:

- utrede om det foreligger erstatningsansvar
- forhandle med skadelidte
- føre saken for domstolene om nødvendig

Våre kostnader i forbindelse med saken, kommer i tillegg til forsikringssummen.

Utgifter til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent blir betalt av oss.

Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles kostnadene etter partenes økonomiske interesse i saken.

Hvis vi er villig til å inngå forlik i saken eller betale kravet innenfor forsikringssummen, betaler vi ikke videre utgifter knyttet til saken.

Vi har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

Hvis det er rettet et krav om erstatning direkte mot oss, skal vi varsle deg så raskt som mulig og holde deg underrettet om videre behandling av kravet. Vår innrømmelse overfor skadelidte binder ikke deg.

Kaskoforsikring

Vilkårs id: PMO-380.120-005 av 10.06.2024

Det kommer frem av forsikringsbeviset om denne forsikringen er avtalt.

1. Hva omfatter forsikringen?

1.1 Utvidelse av forsikringssummer i minikaskovilkåret

Omfatter	Omfatter ikke
• Erstatningsgrensen for tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk, og personlige eiendeler som tilhører deg eller passasjerer (løsøre) er utvidet med samlet erstatning på inntil 100 000 kroner. • Tilhørende jolle på inntil 12 fot og med inntil 15 HK utenbordsmotor, med inntil 50 000 kroner.	

2. Hvilke skader som blir erstattet?

2.1 Kaskoskade

Dekker	Dekker ikke
Skader som følge av tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning, herunder: • sammenstøt • kantring	• skade oppstått mens båten er brukt i ervervsmessig virksomhet • skade oppstått når båten leies ut dersom det ikke kommer frem av forsikringsbeviset

Fremtind

• synking • brudd på mast eller bom • skader under opplag og transport • skader ved sjøsetting og opptak • skade på motor og drivstoffsystem som følge av infisert eller forurenset drivstoff, eksempelvis dieseldyr • skade som følge av feilfylling av drivstoff • skader under seilbåtregatta	• skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver for motorbåter • skade som omfattes av garanti eller annen avtale, eller som andre for øvrig kan gjøres ansvarlig for • skade som skyldes nedbør, frost, issprengning eller berøring med is. -Eventuelle følgeskader som for eksempel at båten synker, dekkes ikke. Hvis båten ligger i boblehavn, erstattes likevel skader som er forårsaket av isberøring • skade som skyldes varmgang i motor, uansett årsak • skade på motor og seil, med mindre skaden er oppstått i forbindelse med annen erstatningsmessig skade • skade som oppstår når båten blir ført av en beruset/påvirket person, og hvor du eller den som er ansvarlig for båten visste eller burde ha visst om dette • skade på båten som du, eller den som er ansvarlig for båten, har voldt forsettlig. Er skaden framkalt ved grov uaktsomhet, avgjøres det under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor mye
--	---

2.2 Erstatning ved avbrutt ferietur

Dekker	Dekker ikke
• Dagsbeløp når en erstatningsmessig skade på fritidsbåten fører til at en planlagt ferietur, på mer enn 3 dager, ikke kan gjennomføres. Utgifter til leiebåt, leiebil og losji dekkes med inntil 1 000 kr per dag. Utbetalingstiden er begrenset til normal reparasjonstid, maks 10 dager. Erstatning skal godkjennes av oss på forhånd, og utgiftene skal dokumenteres	

3. Erstatningsberegning

For erstatningsregler, se minikaskovilkåret punkt 3.

4. Egenandel

4.1 Kaskoskade

Egenandelen kommer frem av forsikringsbeviset.

Hvis føreren av båten i skadeøyeblikket er under 23 år, og ikke er forsikringstaker, øker avtalt egenandel med 6 000 kroner.

Toppkaskoforsikring

Vilkårs id: PMO-380.200-005 av 10.06.2024

Det kommer frem av forsikringsbeviset om denne forsikringen er avtalt.

1. Hva omfatter forsikringen?

1.1 Utvidelse av forsikringssummer i kaskovilkåret

Omfatter	Omfatter ikke
• ubegrenset erstatning for personlige eiendeler som tilhører deg eller passasjerer (løsøre)	

2. Hvilke skader blir erstattet?

2.1 Erstatning ved avbrutt ferietur

Dekker	Dekker ikke
• Dagsbeløp når en erstatningsmessig skade på fritidsbåten medfører at en planlagt ferietur, på mer enn 3 dager, ikke kan gjennomføres. Utgifter til leiebåt, leiebil og losji Dekker med inntil 1 500 kr per dag.	

Fremtind

Utbetalingstiden er begrenset til normal reparasjonstid, maks 15 dager. Erstatning skal godkjennes av oss på forhånd, og utgiftene skal dokumenteres.

2.2 Erstatning ved avbrutt båttur

Dekker	Dekker ikke
Merutgifter til hjemreise, eventuelt til midlertidig opphold, hvis båtturen ikke kan fortsette fordi: • brukere av båten rammes av et ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død • det er inntruffet erstatningsmessig skade • uhell fører til at båten må tas ut av drift for å settes i sjødyktig stand	

2.3 Maskin-/seilskade

Dekker	Dekker ikke
Det erstattes skade på inntil 10 år gamle seil, og inntil 10 år gammel motor/maskinell del: • skade på båt og motor ved varmgang som følge av tilstopping av kjølesystemet • brudd og brekkasje som oppstår tilfeldig og plutselig på båten seil og maskinelle deler. Med maskinelle deler forstås fremdriftsmotor, gir, aksling, elektronisk motorstyreenhet og drivstoffsystem • merkostnader som overstiger egenandelen for demontering og andre undersøkelser som er nødvendige for å fastslå om skaden skal dekkes av oss	• skade som skyldes konstruksjonsfeil, råte, korrosjon, tæring eller materialtretthet • skade som skyldes nedbør, frost, issprengning eller berøring med is • maskinskadedekningen gjelder ikke for tilhørende jolle

2.4 Skade på opplagsutstyr

Dekker	Dekker ikke
• skade på stativ, presenning og krybbe	

3. Erstatningsberegning

For erstatningsregler, se minikaskovilkåret punkt 3.

3.1 Erstatningsregler for maskin-/seilskade

Er utskiftede deler vesentlig mer slitt eller forringet enn hva som blir regnet som normalt, kan det gjøres skjønnsmessig fradrag for dette.

I tilfeller hvor det kan benyttes tilsvarende / eller vesentlig tilsvarende, brukte deler, gjøres det kun fradrag i arbeidspenger, inklusive merverdiavgift.

Det gjøres fradrag i erstatningen på seil/maskin på grunn av alder og slitasje fra seilet/maskinen er 1 år, etter følgende tabell:

Tilbehør:	Fradragsfrie år:	Fradrag per påbegynt år:
Seil	1	10 %, maks 60 %
Maskin	1	10 %, maks 60 %

3.2 Erstatningsregler for totalskade - totalskadegaranti

Du har rett til ny båt og/eller motor av tilsvarende modell, type og med fabrikkmontert tilbehør hvis:

- reparasjonskostnadene overstiger 60 prosent av båten og/eller motorens nyanskaffelsesverdi på skadedagen
- skaden skjer innen tre år etter at båten og/eller motoren er kjøpt ny

For andre erstatningsregler, se minikaskovilkåret punkt 3.

4. Egenandel

4.1 Maskin-/seilskade

Egenandelen er 4 000 kroner. Hvis fradraget (ifølge punkt 3.1) utgjør mer enn 4 000 kroner, blir det ikke trukket fra egenandel.

1. Hva omfatter forsikringen?

Omfatter	Omfatter ikke
- Ulykkesskade som rammer fører eller passasjerer som - er om bord i båten - befinner seg utenfor båten når skaden skjer	- ulykker hvor kjøretøyet ikke er direkte årsak til skaden - sykdom eller sykkelig tilstand/disposisjon - besvimelse - forgiftning - inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler Unntakene i de to siste punktene over, gjelder ikke for barn under 16 år.

2. Hva dekker forsikringen?

Dekker	Dekker ikke
100 000 kroner per person ved død 200 000 kroner per person ved 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet - Behandlingsutgifter etter ulykkesskade blir erstattet med inntil 15 000 kroner til nødvendige utgifter til lege, tannlege og lignende som ikke erstattes av det offentlige eller fra annet hold (se også erstatningsregler i punkt 5.3).	

3. Definisjoner

3.1 Ulykkesskade

Med ulykkesskade mener vi skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som rammer deg i forsikringstiden. Psykisk skade, for eksempel sjokk, blir ikke regnet som ulykkesskade med mindre det ved samme tilfelle har oppstått en skade på kroppen som fører til erstatningsmessig invaliditet/uførhet.

3.2 Livsvarig medisinsk invaliditet

Med livsvarig medisinsk invaliditet mener vi skade på kroppen som blir vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Invaliditeten fastsettes uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg, og baserer seg på tabell fra Sosialdepartementet (ref. forskrift av 21.04.97 del 2 og 3, men ikke det øvrige regelverk). Vurderingen skal være rent tabellarisk. Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 prosent selv om flere kroppsdeler eller organer er skadd.

4. Forsett/uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

Har du forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er vi ikke ansvarlig (jf. FAL § 13 - 8). Vi svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring (på grunn av ytre årsaker) og ikke sinnslidelse i medisinsk forstand.

Hvis du, grovt uaktsomt, har fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan ansvaret vårt settes ned eller falle bort (jf. FAL § 13 - 9). Bestemmelsen om forsett eller grov uaktsomhet gjelder ikke hvis du på grunn av alder eller sinnstilstand ikke hadde forutsetning for å kunne forstå rekkevidden av handlingen din.

5. Erstatningsberegning

5.1 Erstatningsregler ved dødsfall

Dødsfallserstatning blir utbetalt hvis ulykkesskaden fører til dødsfall innen ett år etter ulykken. Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for medisinsk invaliditet for samme skade, blir utbetalingen redusert med det tilsvarende tidligere utbetalt beløp.

Ved din død blir forsikringssummen utbetalt til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget (har rett på erstatning)- i den rekkefølge de her er nevnt.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert partner (ref. lov om partnerskap av 30. april 1993 nr. 40) er likestilt med ektefelle.

Som samboer regnes person som den du lever sammen med og som har hatt samme folkeregistrerte bopel som deg de siste 2 år, og person som har felles bopel og felles barn med deg. Hvis det på det tidspunkt ulykken skjedde, var forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

5.2 Erstatningsregler ved varig medisinsk invaliditet

Invaliditetsgraden vurderes etter 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, likevel ikke lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. Den endelige erstatningen skal beregnes på tre-års dagen. Beste tilgjengelige hjelpemiddel forutsettes tatt i bruk. Hvis tilstanden fortsatt kan forventes å forandre seg etter tre-års dagen, skal erstatningen fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige.

Dersom du blir 100 prosent medisinsk invalid, blir det utbetalt 200 000 kroner. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningssummen forholdsmessig.

5.3 Erstatningsregler ved behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter betales i inntil 2 år (for barn under 16 år i inntil 3 år) fra skadedagen.

Du skal framlegge dokumentasjon over de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Vi må ha originalkvitteringer på disse utgiftene.

Nødvendige utgifter vi erstatter:

- lege og tannlege (tannskader som følge av spising blir ikke erstattet)
- forbindelsessaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege
- proteser (briller/linser blir ikke erstattet)
- behandling og forpleining i sykehus samt fysikalsk behandling, kiropraktor og annen relevant behandling foreskrevet av lege
- reise til og fra hjemstedet i forbindelse med behandling som nevnt over. Erstatningen begrenser seg til utgifter med rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til din tilstand.

Dette blir ikke erstattet av forsikringen:

- kostnader knyttet til redning (transport fra skadested), utgifter til opphold i hotell, rekonvalesenthjem og lignende
- merutgifter til opphold eller behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger, uten offentlige driftstilskudd

5.4 Plikter ved skade

Skadelidte skal snarest søke lege og følge legens anvisninger og behandlingsopplegg. Skadelidte har selv rett til å velge lege. Spesialist ved regionsykehus, sentralsykehus eller Rikshospitalet bør fortrinnsvis benyttes.

Hvis vi i forbindelse med erstatningssaken finner det nødvendig med ny legeundersøkelse, kan vi foreslå en uavhengig lege som ikke har spesiell tilknytning til oss. Utgifter til undersøkelsen blir da betalt av oss. Hvis skadelidte motsetter seg slik undersøkelse av uavhengig lege, kan det få betydning for vår plikt til å betale erstatning.

6. Egenandel

1 000 kroner per skadetilfelle ved behandlingsutgifter.

Retts hjelp

Vilkårs id: FFE-003.001-003 av 01.01.2025

Retts hjelpdekningen er en refusjonsordning som erstatter utgifter til juridisk bistand ved tvist som omfattes av vilkårene for forsikringen. Vilkår for retts hjelp må leses i sammenheng med øvrige vilkår som gjelder for den enkelte forsikringen.

1. Hvem forsikringen gjelder for

Innbo- og reiseforsikring: Retts hjelpsforsikringen gjelder de personer som fremgår av vilkårene PRE-450.100, PRE-450.200, PBK-210.100 og PBK-210.200 når forsikrede personer er part i tvist i egenskap av privatperson.

Hus- og fritidshusforsikring: Retts hjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fester av den forsikrede eiendommen.

Motorkjøretøy- og fritidsbåtforsikring: Retts hjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller rettmessig bruker/fører av det forsikrede motorkjøretøy/den forsikrede båten.

2. Hvor forsikringen gjelder

Innbo, hus og fritidshus: Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted.

Fremtind

Reise: Forsikringen gjelder på reiser utenfor Norden.

Motorkjøretøy og fritidsbåt: Forsikringen gjelder i Norden.

3. Når forsikringen gjelder

Rettshjelpsforsikringen gjelder tvister som oppstår mens forsikringen er i kraft.

Rettshjelpsutgifter dekkes ikke dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. Med tvistegrunnlag menes de forhold som dannet grunnlaget for tvisten.

For hus/fritidshus gjelder i tillegg følgende: Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, erstattes rettshjelpsutgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og avtalt egen forsikring på, erstattes rettshjelpsutgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig. Med bolig i denne sammenheng menes bygning som blir benyttet til fast opphold på helårs basis.

Innbo: Forsikringen dekker tvist angående leilighet som bebos av sikrede og hvor sikrede ikke har mulighet til å kjøpe egen bygningsforsikring med rettshjelpsdekning.

For kjøretøy/fritidsbåt gjelder i tillegg følgende: Dersom sikredes kjøretøy/fritidsbåt er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier/rettighetshaver.

4. Rettshjelp

4.1 Rettshjelp

Omfattes	Omfattes ikke
- Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere jf. domstoloven § 218, rettsgebyr, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist. - Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten dekkes med inntil 20% av den totale forsikringssum. - Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. - Idømte sakskostnader erstattes i første instans. - Tilkjente sakskostnader går til fradrag. Likevel erstattes slike sakskostnader når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.	Rettshjelpsutgifter for juridiske personer erstattes ikke.

4.2 Rettshjelp

Dekkes	Dekkes ikke
Rimelige og nødvendige utgifter til tvist som hører inn under de alminnelige domstoler, jf. domstoloven § 1, eller jordskifteretten. Med tvist menes at et krav er framsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet i mer enn 2 måneder hos motpart anses som tvist. En tvist ansees ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker. Utgifter til behandling i Finansklagenemnda dekkes med inntil 15 000 kroner. Saker som behandles i forliksrådet eller jordskifteretten dekkes med inntil 25 000 kroner.	- Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. - Tvist som gjelder fast eiendom utenfor Norden. - Tvist som gjelder annen eiendom enn den forsikrede eiendom eller det forsikrede objekt. - Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. - Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes forsikrede eiendom. - Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsordning, forhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er skyldner. - Straffesak og erstatningskrav i slike saker. - Tvist om erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven §3-3 (visse personlige krenkelser), §3-5 (oppreisning), §3-6 (krenking av privatlivets fred) og § 3-6a (ærekrenkelse). - Ekspropriasjonssak - Skjønssak hvor sikrede søker å tilegne seg rettighet over annen eiendom.

- Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning.
- Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å erstatte sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel erstattes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor sakskostnadsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistelovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning.
- Tvist om oppholdstillatelse i Norden.
- Tvist om salær
- Tvist om trav og galopphester

For rettshjelpsforsikring gjennom innbo-, reise-, hus- og fritidshusforsikring dekkes ikke tvister som eier fører eller bruker eller tvister som ellers gjelder

- Motorkjøretøy
- Arbeidsmaskiner med eget fremdriftsmaskineri
- Båt over 15 fot eller med påhengsmotor over 10 HK, vannjet og vannscooter
- Luftfartøy

5. Erstatningsregler og plikter i skadeoppgjøret

5.1 Erstatningsberegning

Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til sikredes økonomiske interesse, oppad begrenset til 100 000 kroner, selv om det er flere parter på sikredes side. Dersom det er tre eller flere parter på sikredes side i saken kan forsikringssummen utvides til 250 000 kroner per tvist. Ektefeller/samboere i samme tvist regnes som én part.

Erstatning og egenandel fordeles på antall parter på samme side i tvisten. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpsforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap.

Parter uten forsikringsdekning holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og sakskostnader forårsaket uten rimelig grunn må sikrede betale selv.

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent sakskostnader, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne sakskostnader. Uten slik godkjennelse går tilkjente sakskostnader i dommen til fratrekk i erstatningen.

5.2 Egenandel

Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset. I tillegg må sikrede selv betale 20 prosent av utgifter til advokat og sakkyndig bistand. Det trekkes bare én egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen trekkes.

6. Sikrede sine plikter og rettigheter

6.1 Meldefrist

Tvist må snarest mulig meldes skriftlig til selskapet, senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

6.2 Valg av advokat

Sikrede velger selv advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

Er det flere parter på samme side med tilsvarende interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.

7. Selskapet sine rettigheter

Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats.

Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt.

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves erstattet under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening.